

1502480-02.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502480-02.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502480-02.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

THIAGO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 9 de novembro de 2020 (fls. 89), por volta das 11h30, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1742, Jardim Belval, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com os adolescentes Vinicius Feliz Galvão e Ruan Gabriel Elpidio Zanardo, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 112 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 10 de novembro de 2020 (fls. 60/61).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 12/13), assim como o laudo de constatação (fls. 38/40) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls.

109/111).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fl. 103). Em 22 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 105).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 120 e 122).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 125/128 e 132/133).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) THIAGO DA SILVA OLIVEIRA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 29 de julho de 2020, por volta das 11h30, na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 1742, Jardim Belval, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com os adolescentes Viniciu Feliz Galvão e Ruan Gabriel Elpidio Zanardo, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 112 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam informação a respeito de agentes que traficavam no local do fato, identificaram o réu e os adolescente a partir das características descritas e observaram-nos por alguns minutos. Realizada a abordagem, sob a posse dos três foi apreendida uma sacola com as drogas acima discriminadas. O adolescente Vinicius também portava R\$57,00, ao passo que Gabriel tinha R\$100,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie, a quantidade de entorpecete apreendido é sugestiva da ocorrência de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que é disso mesmo que se trata.

O réu negou a prática do crime quando interrogado em juízo. Ele disse que estava no local para comprar drogas, mas foi abordado como se fosse traficante. Tinha R\$ 20,00 consigo e pretendia comprar cocaína. Não conhece os adolescentes indicados na denúncia.

Essa negativa, contudo, não merece prosperar. Ela restou isolada nos autos.

Na fase policial o réu confessou a prática delitiva. Ele disse que fazia quinze dias que traficava. Recebia as drogas pela manhã, de um homem não identificado, que ao final do dia recolhia o dinheiro. Os adolescentes auxiliavam, cada qual postado num dos lados da rua.

Questionado acerca dessa confissão na fase policial, o réu disse que foi oprimido na Delegacia. Negou ter falado qualquer coisa. Entretanto, isso não parece verossímil porque se ele estava mesmo com dinheiro para a compra de drogas, ele deveria ter sido apreendido consigo, o que não ocorreu.

Além disso, não é crível que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, por meio de seus agentes, tenham atuado de modo indevido apenas com vistas a prejudicá-lo. Essa é uma alegação defensiva, oriunda, notadamente, da autodefesa, que é comum, mas que não pode ser aceita de chofre, sob pena de se inverter a ordem dos fatores: os policiais são testemunhas como quaisquer outras, como reconhece a jurisprudência pacífica, de tal modo que o depoimento deles pode ser aceito normalmente; e a atuação de agentes públicos, até se prove o contrário, ou, no mínimo, haja bons motivos para desconfiança, presumem-se válidos e legítimos.

E a confissão do réu na fase policial restou confirmada pelas demais provas produzidas durante a persecução penal.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Glauco e Adilson declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local, já associado a ocorrências de tráfico, para averiguar informação anônima a respeito de um pequeno grupo que vendida drogas no momento. Identificaram o réu e dois adolescentes, pela descrição do informante. Observaram por alguns minutos. Na fase policial eles não descreveram o que viram o réu e os adolescentes fazendo, mas em juízo explicaram que indivíduos iam até eles, entregavam algo e também recebiam algo. Apresentada a imagem do local no Google Street View, um dos policiais até mostrou onde é que ficavam o réu e os adolescentes, isto é, atrás das grades do condomínio, e o que

viram e apreenderam com eles: o réu foi visto com a sacola com as drogas, mas a largou antes da abordagem, ao passo que com os adolescentes houve a apreensão de 50 e 100 reais, o que os fez confessar a prática do crime.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

Parece ser este o caso dos autos, pois o boletim de ocorrência de fls. 3/6 contém qualificação completa dos adolescentes, inclusive referência ao número do documento de identificação e datas de nascimento.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser levado em conta o fato de que o réu tem maus antecedentes, pois no curso deste processo foi condenado definitivamente por tráfico de drogas em 21/01/2022, nos autos 1502346-72.2020, que tramitaram perante esta Vara, fato ocorrido em 21/10/2020, antes do evento sob exame nestes autos, conforme mostram as certidões de fls. 47 e 117.

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Considerando, portanto, os maus antecedentes do réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Está presente a atenuante da confissão espontânea, então torno a pena ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão.

Em razão do mau antecedente, nos termos acima expostos, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Friso, ainda, que tratando-se aquele apontamento de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, indica também dedicação do réu a essa atividade ilícita, que é um pressuposto negativo da benesse.

Em razão do envolvimento de adolescentes no crime, nos termos do artigo 40, VI da Lei 11.343/06, a pena deve ser aumentada em 1/6 a 2/3. Como no caso se trata de dois adolescentes, quando a participação de apenas um bastaria para atrair a incidência da majorante, a situação reclama reprovação mais intensa do que o aumento mínimo. Fora isso, não vislumbro outras circunstâncias que devam influir na fixação do quantum, consigno que os adolescentes contavam 17 anos, estavam muito perto da maioridade. Ante o exposto, aumento a pena para 6 anos de reclusão.

Em razão dos maus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Preso desde 9 de novembro de 2021, o réu não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais brando. De acordo com o artigo 112, V da LEP, em razão da natureza equiparada a hedionda do crime, o réu teria de cumprir 40% da pena para ter direito à progressão de regime, lapso que ainda não foi implementado pela prisão provisória.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 600 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) THIAGO DA SILVA OLIVEIRA como incurso(a) no artigo 33, "caput", combinado com 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque em razão do mau antecedente recente decorrente de condenação por tráfico de drogas é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve licitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 24 de maio de 2022~~0~~.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA